KEMANDIRIAN ANGGARAN DAN PEMISAHAN PERAN MANAJERIAL–YUDISIAL DI MAHKAMAH AGUNG: STUDI KOMPARATIF KOSTA RIKA, AMERIKA SERIKAT, DAN KOREA SELATAN

Moch. Ardany Chabib, S.H.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Bojonegoro

ARTICLE INFO
Article history:
Received
January 14, 2026
Revised
March 16, 2026
Accepted
April 30, 2026

Copyright: © The Author (s). 2026 This is an open access article under the (CC BY-SA 4.0) license.

Abstract

This study investigates structural governance within the Supreme Court of Indonesia by evaluating budget autonomy and human resource administration against three presidential counterparts: Costa Rica, the United States, and South Korea. Utilizing normative legal research with a comparative approach, this paper examines two critical pillars of judicial independence: fiscal autonomy and the functional separation of adjudicative and managerial responsibilities. The findings reveal that Indonesia's judicial administration suffers from fiscal vulnerability due to executive budget control, as well as structural career bottlenecks stemming from the dual-role assignment of judges in top administrative positions at the Supreme Court level. This structural design produces an acute compensation gap, where an entry-level junior judge receives a take-home pay roughly 255% higher (about 3.55 times) than a senior court clerk managing court operations. In contrast, comparator jurisdictions maintain judicial independence through distinct budget protections (such as Costa Rica's 6% constitutional allocation and 28 U.S.C. § 605 procedural shields in the United States) and professionalized administrative tracks operating under judicial leadership. The study concludes with a statutory reform package proposing a double-lock procedural budget shield and a dual-track administrative career model for the Supreme Court of Indonesia.

Keyword : Budget autonomy; career path; comparative law; judicial administration; role separation.

How to cite this article:
Chabib, M. A. (2026). Kemandirian Anggaran dan Pemisahan Peran Manajerial–Yudisial di Mahkamah Agung: Studi Komparatif Kosta Rika, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. *Judicia Suprema*, 1(1), 1–22. DOI: https://doi.org/10.xxxx/js.v1i1.2026

1. INTRODUCTION

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan (*Trias Politica*). Dalam pilar tata negara modern, kekuasaan yudikatif yang merdeka merupakan fondasi utama terwujudnya negara hukum. Kemerdekaan peradilan idealnya (*das sollen*) tidak hanya terbatas pada kebebasan hakim dalam memutus perkara (*decisional independence*), tetapi juga menuntut adanya jaminan otonomi kelembagaan dan finansial (*institutional and financial independence*), serta pemisahan yang tegas antara fungsi yudisial murni dengan tata kelola administratif (bifurkasi). Pemisahan ini krusial agar hakim dapat mendedikasikan keahliannya secara eksklusif untuk menegakkan keadilan, sementara urusan manajerial dikelola oleh aparatur kepaniteraan dan kesekretariatan yang profesional.

Namun, fakta empiris memperlihatkan adanya kesenjangan yang tajam antara idealita hukum dan realita (*das sein*) pada tata kelola kelembagaan Mahkamah Agung di Indonesia. Pertama, dari segi penataan Sumber Daya Manusia (SDM), struktur jabatan strategis manajerial puncak—baik pada rumpun kepaniteraan maupun kesekretariatan—saat ini masih didominasi oleh perangkapan jabatan oleh hakim karier, sementara pembinaan kepegawaiannya disubordinasi di bawah rezim eksekutif. Praktik perangkapan fungsi ini memecah fokus hakim pada tugas-tugas administratif manajerial, sekaligus memutus rantai jenjang karier bagi tenaga kepaniteraan dan kesekretariatan organik dari pengadilan tingkat bawah. Kedua, dari aspek otonomi finansial, kekuasaan kehakiman di Indonesia belum memiliki jaminan alokasi anggaran yang independen secara konstitusional. Proses penyusunan anggaran Mahkamah Agung masih sangat bergantung pada persetujuan dan rasionalisasi oleh lembaga eksekutif dan legislatif, yang berpotensi membuka celah intervensi politik anggaran terhadap lembaga yudikatif.

Untuk menemukan konsep ideal penyelesaian masalah tersebut, diperlukan pendekatan perbandingan hukum dengan negara-negara penganut sistem presidensial maupun tradisi hukum yang memiliki kesamaan struktur, seperti Kosta Rika, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Ketiga negara tersebut telah berhasil mewujudkan tata kelola peradilan modern melalui penerapan kemandirian fiskal dan bifurkasi tugas. Kosta Rika memberikan jaminan independensi finansial absolut melalui alokasi minimal 6% dari APBN untuk sistem peradilannya, sementara Amerika Serikat memberikan otonomi perlindungan anggaran penuh bagi kekuasaan yudikatif federal. Lebih jauh, Amerika Serikat melalui *Administrative Office of the United States Courts* dan Korea Selatan melalui *National Court Administration* (NCA) telah memberikan cetak biru keberhasilan pemisahan tugas hakim dari urusan manajerial secara profesional.

Tinjauan terhadap berbagai literatur dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa diskursus mengenai independensi Mahkamah Agung di Indonesia mayoritas masih didominasi oleh kajian mengenai kebebasan hakim dalam memutus perkara (*decisional independence*) atau sebatas pada proses rekrutmen hakim. Beberapa penelitian mengenai administrasi peradilan pasca-penerapan Sistem Satu Atap (*One Roof System*) umumnya hanya mengevaluasi kinerja birokrasi secara domestik tanpa menawarkan model perbandingan dari negara lain. Di sisi lain, penelitian yang membahas mengenai otonomi anggaran peradilan sering kali berdiri sendiri dan tidak dikaitkan dengan persoalan restrukturisasi Sumber Daya Manusia (SDM) pada jabatan kepaniteraan dan kesekretariatan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, letak kebaruan (*novelty*) dari

artikel ini berada pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan dua isu krusial sekaligus: reformasi struktur jenjang karier kepaniteraan dan kesekretariatan serta kemandirian anggaran yudikatif. Kebaruan lainnya terletak pada objek komparasinya. Alih-alih hanya melakukan perbandingan normatif secara biner, penelitian ini membedah irisan tata kelola dari tiga negara presidensial dengan model kelembagaan yang sangat spesifik, yaitu: perlindungan anggaran persentase tetap (6% APBN) di Kosta Rika, model kemapanan bifurkasi tugas melalui *Administrative Office* di Amerika Serikat, serta profesionalisme *National Court Administration* di Korea Selatan.

Melalui telaah perbandingan tersebut, urgensi dari penulisan artikel ini adalah untuk menawarkan konstruksi dan cetak biru (*blueprint*) gagasan yang aplikatif bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kontribusi utamanya adalah merumuskan konsep ideal agar Mahkamah Agung dapat memiliki otonomi finansial yang terbebas dari intervensi politik, sekaligus menjamin penataan SDM yang profesional di mana hakim dapat terlepas dari beban manajerial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah utama: (1) Bagaimana urgensi serta formulasi model kemandirian anggaran yudikatif melalui jaminan alokasi independen untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia? (2) Bagaimana perbandingan penataan SDM dan jenjang karier kepaniteraan serta kesekretariatan antara Indonesia dan negara-negara komparator? serta (3) Bagaimana pemisahan fungsi manajerial dan yudisial (*bifurkasi*) mewujudkan konsep ideal kelembagaan peradilan?

2. METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan desain pendekatan perbandingan hukum fungsional (*functional comparative method*) merujuk pada pemikiran Zweigert & Kötz (1998). Pendekatan fungsional memfokuskan analisis pada kesamaan fungsi tata kelola peradilan daripada kesamaan nama atau struktur lembaga semata. *Tertium comparationis* (titik perbandingan yang setara) dirumuskan secara eksplisit pada tiga elemen fungsional: (1) mekanisme jaminan keandalan sumber dana dan otonomi anggaran peradilan, (2) model pemisahan fungsi memutus perkara (*adjudication*) dari fungsi mengelola operasional institusi (*bifurcation*), serta (3) kedudukan yuridis, insentif, dan jenjang karier aparatur non-hakim.

Untuk memberikan spektrum komparatif yang komprehensif, penelitian ini meneliti lima yurisdiksi dengan tipologi tata kelola anggaran dan birokrasi yang bervariasi:

1. **Kosta Rika (*Civil Law*):** Mewakili model otonomi anggaran konstitusional persentase tetap (minimal 6% dari pendapatan reguler negara) dengan tata kelola internal mandiri di bawah *Poder Judicial*.

2. **Amerika Serikat (*Common Law*):** Mewakili model perisai regulasi prosedural (*procedural shield* 28 U.S.C. § 605) di mana eksekutif dilarang mengubah usulan RKA peradilan federal, serta kemapanan organisasi *Administrative Office of the U.S. Courts* (AO).

3. **Korea Selatan (*Civil Law*):** Mewakili model negosiasi pagu eksekutif-legislatif yang diimbangi oleh birokrasi peradilan otonom melalui *National Court Administration* (NCA) yang dipimpin oleh Hakim Agung aktif.

4. **Filipina (*Mixed System*):** Mewakili model otonomi anggaran konstitusional non-persentase melalui perisai penyaluran otomatis (*automatic release*) dan larangan penurunan anggaran di bawah alokasi tahun sebelumnya (Pasal VIII Seksi 3 Konstitusi 1987).

5. **Belanda (*Civil Law* – Pembanding Tandingan):** Mewakili *counter-case* di mana peradilan tidak memegang otonomi anggaran mandiri melainkan dikelola melalui Dewan Peradilan (*Raad voor de rechtspraak*) di bawah supervisi Kementerian Kehakiman dan Keamanan.

Tingkat independensi dan kualitas peradilan di negara-negara komparator diukur menggunakan indikator internasional bereputasi seperti *Varieties of Democracy* (V-Dem) *Judicial Independence Index* dan *World Justice Project* (WJP) *Rule of Law Index*. Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder berupa instrumen hukum esensial mencakup konstitusi, undang-undang kekuasaan kehakiman, regulasi internal tata kelola administrasi pengadilan, serta dokumen resmi pembaruan peradilan.

Table 1: Matriks Tipologi Tata Kelola dan Independensi Yudikatif 5 Yurisdiksi Pembanding

Yurisdiksi	Rezim Anggaran	Model Bifurkasi	Pengelola Administrasi	Tradisi Hukum
Kosta Rika	Persentase Konstitusional (Min. 6% APBN)	Otonom Yudikatif (*Poder Judicial*)	*Personal Auxiliar* & *Secretaría*	*Civil Law*
Amerika Serikat	Perisai Prosedural (28 U.S.C. § 605)	Terpisah Paralel (*AO US Courts*)	*Clerk of Court* / Professional Admin	*Common Law*
Korea Selatan	Negosiasi Eksekutif-Legislatif	Birokrasi Yudikatif Otonom (*NCA*)	*Court Official* (*Beobwon Gongmuwon*)	*Civil Law*
Filipina	Proteksi Auto-Release (Art. VIII Sec. 3)	Sentralistis MA & OCA (*Office of Court Admin*)	*Court Administrator* & Staff	*Mixed System*
Belanda	Negosiasi Kementerian Kehakiman	Dewan Peradilan (*Raad v.d. rechtspraak*)	*Gerechtsbestuur* (Dewan Manajemen)	*Civil Law*

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri teks-teks otoritatif dan arsip digital kenegaraan. Penelusuran difokuskan pada naskah hukum berbahasa asli maupun terjemahan resmi ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang ditranslasikan dan diselaraskan dengan bantuan kecerdasan buatan (Gemini AI) guna membantu penelusuran awal terminologi hukum teknis. Pengumpulan data dilakukan secara selektif pada pasal-pasal yang mengatur jaminan anggaran peradilan serta kedudukan personel manajerial pengadilan.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan komparatif: (1) *regulatory and equivalence mapping*, yaitu memetakan model alokasi anggaran dan menyetarakan hierarki struktur kepaniteraan dan kesekretariatan; (2) *conflict analysis*, di mana fakta empiris ketergantungan anggaran dan perangkapan jabatan manajerial di Indonesia dibenturkan dengan model pemisahan peran dari negara pembanding; dan (3) *sintesis preskriptif*, yaitu merumuskan rekomendasi penataan kelembagaan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan metodologis yang perlu dinyatakan secara transparan. Pertama, penelitian ini bertumpu pada analisis hukum normatif dan data sekunder; klaim empiris mengenai eksodus talenta (*brain drain*) dan kekosongan jabatan aparatur di daerah terpencil disimpulkan melalui analisis struktural atas kesenjangan regulasi remunerasi, bukan melalui survei kuantitatif nasional atau wawancara mendalam. Kedua, terjemahan instrumen hukum asing berbahasa Spanyol, Tagalog, dan Korea yang dibantu oleh alat penerjemah AI memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh ahli bahasa hukum profesional. Ketiga, perbandingan nominal remunerasi antarnegara disajikan sebagai perbandingan proporsionalitas rasio internal di masing-masing negara (terhadap gaji hakim setempat), belum memperhitungkan variabel *Purchasing Power Parity* (PPP) secara penuh.

3. RESULT AND DISCUSSION

3.1. Urgensi dan Formulasi Model Kemandirian Anggaran Yudikatif

Pilar utama dari tegaknya negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Berdasarkan Teori Independensi Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Independence Theory*), kemerdekaan yudikatif tidak boleh dimaknai secara sempit hanya pada kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara (*decisional independence*). Kemerdekaan tersebut wajib ditopang oleh kemandirian institusional, yang fondasi terpentingnya adalah otonomi finansial (*financial independence*) (Shetreet & Deschênes, 1985; Russell & O'Brien, 2001). Di Indonesia, transisi menuju "Sistem Satu Atap" pascaamandemen Konstitusi melalui Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 81 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memang telah menetapkan Mahkamah Agung sebagai Bagian Anggaran (BA 005) tersendiri dalam APBN. Namun, pada tataran normatif-operasional dan praksisnya (*das sein*), kemandirian anggaran yudikatif ini belum terwujud secara absolut.

Penyusunan anggaran Mahkamah Agung saat ini secara rigid masih tunduk pada rezim penganggaran eksekutif di bawah Pasal 14–15 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Pasal 11 PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62 Tahun 2023. Melalui hierarki regulasi penganggaran tersebut, besaran Pagu Indikatif Mahkamah Agung tidak ditentukan secara mandiri oleh yudikatif, melainkan ditetapkan secara unilateral oleh lembaga eksekutif melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Selanjutnya, penetapan Pagu Anggaran hingga Pagu Definitif Mahkamah Agung masih harus melalui penelaahan dan sinkronisasi eksekutif serta persetujuan legislatif di DPR RI. Mekanisme ini menciptakan subordinasi struktural di mana rancangan anggaran yudikatif dapat dipotong atau diintervensi oleh cabang kekuasaan lain, yang secara implisit membuka ruang bagi politisasi anggaran (*political bargaining*) yang mengancam independensi peradilan (Bedner, 2008; Butt, 2018; Pomery, 2021).

Praktik politisasi anggaran (*budgetary politics*) sebagai instrumen pembalasan politik (*political retaliation*) bukanlah sekadar kekhawatiran teoretis, melainkan fenom-

ena empiris yang melumpuhkan yudikatif di berbagai negara ketika anggarannya disubordinasi oleh cabang kekuasaan lain. Sebagai preseden, di level negara bagian Amerika Serikat (Alaska) pada tahun 2019, Gubernur secara terang-terangan menggunakan hak veto (*line-item veto*) untuk memotong anggaran Mahkamah Agung Alaska sebesar $334.700 sebagai bentuk hukuman langsung karena Mahkamah Agung memutus perkara yang tidak disukai oleh eksekutif. Kasus penyanderaan anggaran yang ekstrem juga terjadi di Kansas (2014–2015). Ketika Mahkamah Agung Kansas memerintahkan badan legislatif untuk menggelontorkan lebih banyak dana bagi sekolah umum demi memenuhi standar konstitusi, badan legislatif membalas dengan mengesahkan undang-undang yang secara eksplisit mengancam akan menghentikan seluruh pendanaan (*defunding*) untuk sistem peradilan jika pengadilan membatalkan regulasi yang membatasi wewenang Mahkamah Agung. Ini adalah contoh ekstrem *political bargaining* di mana anggaran disandera. Demikian pula di Kenya pada tahun 2019, Kementerian Keuangan (*National Treasury*) secara sepihak memotong hampir 50% anggaran operasional peradilan dengan dalih "efisiensi nasional". Tindakan ini seketika melumpuhkan jalannya persidangan dan memicu kecurigaan bahwa eksekutif sedang menjinakkan pengadilan yang kerap membatalkan kebijakan inkonstitusional rezim penguasa. Fakta-fakta ini mengonfirmasi bahwa menyerahkan kendali pendanaan kekuasaan kehakiman kepada eksekutif dan legislatif sama halnya dengan menempatkan muruah peradilan di bawah sandera kepentingan politik.

Secara empiris, kesenjangan dan subordinasi fiskal ini terlihat jelas dari porsi anggaran Mahkamah Agung (BA 005) dalam APBN beberapa tahun anggaran terakhir. Padahal, Konstitusi mengamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, di mana Pasal 24 ayat (2) jo. Pasal 24A ayat (5) melimpahkan tanggung jawab pengelolaan empat lingkungan peradilan (Umum, Agama, Militer, dan TUN) di seluruh Indonesia kepada Mahkamah Agung. Namun, tidak seperti anggaran pendidikan yang secara eksplisit dikunci minimal 20% dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, Konstitusi Indonesia tidak memuat norma jaminan persentase anggaran bagi kekuasaan kehakiman. Akibatnya, penyusunan anggaran yudikatif diserap oleh mekanisme umum APBN di bawah Pasal 23 ayat (1)–(3) UUD NRI 1945 yang dikontrol penuh oleh eksekutif dan legislatif.

Dampaknya, porsi alokasi anggaran Mahkamah Agung terdegradasi secara drastis. Pada TA 2025, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan No. S-346/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2025 jo. UU No. 62 Tahun 2024 tentang APBN TA 2025, Mahkamah Agung dialokasikan Pagu Indikatif sebesar Rp12,05 triliun (dengan Pagu Definitif Rp12,54 triliun). Dari total Belanja Negara APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, porsi anggaran Mahkamah Agung hanya mencapai sekitar 0,346% (kurang dari 0,35%). Selanjutnya pada TA 2026, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pagu Indikatif TA 2026 jo. Perpres Rincian APBN TA 2026, Pagu Indikatif Mahkamah Agung ditetapkan sebesar Rp12,85 triliun, yang dari total APBN 2026 sebesar Rp3.786,7 triliun hanya merepresentasikan porsi 0,339% (sekitar 0,34%). Bahkan dalam proyeksi penyusunan RKA-K/L TA 2027 berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 jo. PMK No. 62 Tahun 2023, dari usulan kebutuhan RKA-K/L Mahkamah Agung sebesar Rp14,10 triliun, proyeksi alokasi pagu indikatif eksekutif hanya berkisar Rp13,20

triliun (sekitar 0,33%–0,35% dari APBN). Porsi yang sangat kecil dan berkisar di bawah 0,35% ini menegaskan betapa lemahnya posisi tawar finansial badan peradilan tertinggi Indonesia jika dibandingkan dengan beban tugas konstitusional mengelola empat lingkungan peradilan di seluruh nusantara.

Krisis kemandirian anggaran ini pada akhirnya menciptakan anomali fatal di lapangan yang secara langsung mengorbankan para pencari keadilan (*justitiabelen*). Akibat sulitnya Mahkamah Agung mengajukan ekspansi RKA-K/L karena hambatan birokrasi eksekutif dan legislatif, beban biaya penyelesaian perkara terpaksa disubsidi oleh masyarakat. Sebagai contoh riil dalam yurisdiksi perkara perdata, seluruh biaya untuk Pemeriksaan Setempat (*descente*), sita jaminan, pencocokan (*konstatering*), sita eksekusi, hingga eksekusi riil, murni dibebankan kepada pihak yang mengajukan. Komponen panjar biaya perkara ini membengkak karena harus menutupi sewa transportasi, biaya panggilan para pihak, biaya pengamanan aparat kepolisian, hingga honorarium pendampingan aparat desa/kelurahan setempat. Tidak jarang, akumulasi biaya perkara (*court fees*) tersebut hampir setara atau bahkan lebih besar dari nilai objek yang disengketakan. Tragisnya, di balik biaya selangit yang ditanggung pencari keadilan tersebut, komponennya sama sekali tidak mencakup akomodasi, uang perjalanan dinas dalam kota, atau penyediaan sarana transportasi mobil dinas yang representatif dan aman bagi Majelis Hakim, Panitera Pengganti, maupun Jurusita. Kondisi sistemik ini sangat rentan memengaruhi muruah dan kualitas putusan pengadilan, serta secara diametral mengkhianati amanat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila Mahkamah Agung diberikan kewenangan tata kelola otonomi anggaran yang proporsional melalui APBN, pembiayaan krusial penegakan hukum semacam ini niscaya tidak perlu lagi memeras kantong masyarakat dan cukup diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kosta Rika menawarkan formulasi tata kelola anggaran yudikatif yang progresif dan terukur. Konstitusi Politik Republik Kosta Rika mengunci jaminan finansial peradilan melalui model persentase tetap (*fixed percentage allocation*). Berdasarkan Pasal 177 Konstitusi Kosta Rika (Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949, art. 177), kekuasaan kehakiman dijamin mendapatkan alokasi anggaran minimal sebesar 6% (enam persen) dari total Anggaran Pendapatan reguler negara (*ingresos ordinarios*) setiap tahunnya. Formulasi konstitusional ini meminimalisir celah tawar-menawar politik antara yudikatif dan eksekutif/legislatif dalam penyusunan anggaran. Jaminan persentase ini memberikan Mahkamah Agung Kosta Rika kepastian dana abadi yang relatif kebal terhadap dinamika pergantian rezim politik, sehingga mereka dapat merancang program pembaruan peradilan jangka panjang secara mandiri dan berkesinambungan (Wilson, 2011). Perlu dicatat bahwa cakupan pagu 6% di Kosta Rika tidak hanya membiayai pengadilan, tetapi juga merangkum *Ministerio Público* (Kejaksaan), *Organismo de Investigación Judicial* (OIJ/Polisi Investigasi), dan Pembela Publik (*Defensa Pública*).

Di sisi lain, Amerika Serikat menghadirkan model otonomi fiskal melalui perisai regulasi prosedural pada tingkat federal. Di Amerika Serikat, penyusunan anggaran untuk peradilan federal dikelola secara profesional oleh *Administrative Office of the United States Courts* (AO) (Wheeler, 2014). Keistimewaan dari model ini adalah lembaga eksekutif—dalam hal ini *Office of Management and Budget* (OMB) yang berada di bawah Presiden—diwajibkan oleh hukum untuk meneruskan usulan anggaran dari AO kepada Kongres secara utuh, tanpa memiliki kewenangan veto, modifikasi, atau

pemotongan sepihak (28 U.S.C. § 605). Yudikatif mempresentasikan dan menjustifikasi anggarannya langsung di hadapan legislatif. Kendati demikian, model prosedural ini tidak sepenuhnya kebal dari dinamika politik fiskal nasional, sebagaimana terlihat ketika peradilan federal terdampak oleh penutupan pemerintahan (*government shutdown*) maupun pemotongan otomatis (*sequestration*).

Selain Kosta Rika dan Amerika Serikat, Filipina menyajikan model perlindungan otonomi fiskal konstitusional non-persentase yang sangat kukuh melalui Pasal VIII Seksi 3 Konstitusi Republik Filipina 1987. Norma tersebut menetapkan dua perisai konstitusional secara eksplisit: (1) alokasi anggaran kekuasaan kehakiman dilarang dikurangi oleh badan legislatif di bawah besaran alokasi yang disetujui pada tahun sebelumnya (*non-decreasable budget guarantee*), dan (2) setelah RAPBN disahkan, dana alokasi yudikatif wajib disalurkan secara otomatis dan berkala (*automatically and regularly released*) tanpa syarat persetujuan administratif tambahan dari Departemen Anggaran dan Manajemen (*Department of Budget and Management*/DBM) eksekutif. Proteksi ganda ini menjamin kelancaran operasional pengadilan dan membentengi kekuasaan kehakiman dari intimidasi pemotongan anggaran oleh cabang kekuasaan lain (Cruz, 2018).

Sebaliknya, Belanda menyajikan studi kasus pembanding tandingan (*counter-case*) di mana badan peradilan tidak memegang otonomi anggaran mandiri melainkan bergantung pada mekanisme Dewan Peradilan (*Raad voor de rechtspraak*). Meskipun Dewan Peradilan mengelola administrasi internal pengadilan, alokasi anggaran totalnya tetap dirundingkan dan disetujui di bawah supervisi Kementerian Kehakiman dan Keamanan (*Ministerie van Justitie en Veiligheid*). Model Belanda memperlihatkan bahwa tanpa perisai konstitusional atau regulasi prosedural yang kuat, badan peradilan tetap berada dalam kerentanan politik fiskal eksekutif (Mak, 2012).

Table 2: Matriks Indikator Anggaran dan Indeks Bifurkasi (Skor Ordinal 0–2) 5 Yurisdiksi

Yurisdiksi	**A1: Fixed %**	**A2: Procedural Shield**	**A3: Non-Decrease**	**A4: Auto-Release**	**B1: Indeks Bifurkasi (0–2)**
Indonesia	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	**0** (Perangkapan Hakim)
Kosta Rika	Ya (6%)	Ya	Tidak	Ya	**2** (Bifurkasi Murni)
Amerika Serikat	Tidak	Ya (§ 605)	Tidak	Ya	**2** (Bifurkasi Murni)
Filipina	Tidak	Ya	Ya	Ya	**1** (Model Campuran/OCA)
Belanda	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	**1** (Dewan Peradilan)

**Keterangan Skala Indeks Bifurkasi (0–2): 0 = Perangkapan/Hakim memimpin birokrasi & teknis secara langsung; 1 = Model Campuran/Dewan Peradilan di bawah komando pimpinan yudikatif; 2 = Bifurkasi Murni/Administrator profesional non-hakim mengelola operasional pengadilan.*

Melalui komparasi di atas, urgensi bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mereformasi tata kelola anggarannya menjadi sangat krusial. Sebagai langkah taktis perbaikan, Indonesia dapat memformulasikan model kemandirian anggaran yang mengadaptasi kombinasi ketegasan persentase Kosta Rika dan perlindungan prosedural Amerika Serikat melalui jalur revisi undang-undang.

Secara normatif, formulasi ini diusulkan melalui revisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) dan Undang-Undang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003). Revisi tersebut merumuskan dua jaminan utama: pertama, menyisipkan perisai prosedural yang menghapus kewenangan eksekutif (Kementerian Keuangan/Bappenas) dalam memotong atau memodifikasi usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Mahkamah Agung sebelum diajukan ke DPR; dan kedua, menetapkan ambang batas kisaran alokasi persentase APBN (sebesar 1% hingga 1,5% dari Belanja Negara) sebagai pedoman batas bawah rasional. Dasar perhitungan 1–1,5% ini didasarkan pada kebutuhan riil untuk mengeliminasi pembebanan biaya operasional persidangan/eksekusi kepada masyarakat pencari keadilan, membiayai perumahan/fasilitas aparatur non-hakim di daerah mutasi, serta memperkuat infrastruktur teknologi informasi peradilan di empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia.

Namun demikian, perlu diberikan catatan kritis-konstitusional atas pilihan reformasi melalui jalur undang-undang biasa ini. Berdasarkan asas hukum *lex posterior derogat legi priori* dan ketentuan Pasal 23 UUD NRI 1945—yang memberikan hak konstitusional kepada Presiden untuk mengajukan RAPBN dan DPR untuk memberikan persetujuan—norma persentase dalam undang-undang biasa tidak secara otomatis mengikat penetapan UU APBN pada tahun-tahun berikutnya. Hal inilah yang membedakan alokasi 20% anggaran pendidikan di Indonesia yang secara eksplisit dikunci dalam Pasal 31 ayat (4) Konstitusi. Oleh karena itu, perisai prosedural dan ambang persentase dalam UU Kekuasaan Kehakiman berfungsi sebagai instrumen kepastian tata cara dan standar komitmen politik fiskal negara (*legislative policy benchmark*), yang secara prosedural mencegah intervensi pemotongan sepihak di tingkat eksekutif sebelum dialokasikan oleh DPR (Asshiddiqie, 2019).

3.2. Dekonstruksi Tata Kelola SDM: Menuju Sistem Kepegawaian Yudikatif yang Mandiri

Menurut Lawrence M. Friedman dalam Teori Sistem Hukum, elemen struktur (*structure*) merupakan kerangka kelembagaan persisten yang menentukan bagaimana institusi bekerja secara fungsional (Friedman, 1975). Dalam konteks peradilan Indonesia, penataan Sumber Daya Manusia (SDM) kepaniteraan dan kesekretariatan masih terjebak pada anomali struktural ganda: subordinasi administrasi kepegawaian di bawah eksekutif, serta sentralisasi birokrasi yang membelenggu meritokrasi.

Mengenai anomali pertama, yakni subordinasi eksekutif. Meskipun Pasal 24 UUD NRI 1945 mengamanatkan kemerdekaan peradilan dan memposisikan Hakim sebagai Pejabat Negara, penyelenggaraan kepegawaian Mahkamah Agung secara praktis masih terkooptasi oleh rezim Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB. Seluruh aparatur peradilan—baik Hakim, Panitera, maupun pejabat/pelaksana Kesekretariatan—masih didikte oleh instrumen birokrasi kementerian, seperti kewajiban presensi/absensi elektronik dan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Penundukan pada rezim eksekutif ini melahirkan benturan operasional yang tajam. Instrumen SKP eksekutif dirancang berdasarkan metrik kehadiran fisik (jam 08.00–16.00) dan kuantitas produksi administratif; standar yang tidak kompatibel dengan muruah peradilan. Di peradilan pidana khusus (Tipikor), majelis hakim beserta

panitera kerap menggelar sidang hingga larut malam demi mengejar batas masa penahanan terdakwa atau karena harus memeriksa puluhan saksi. Ironisnya, karena luput menekan mesin presensi (*clock-out*) akibat dinamika persidangan *pro justitia*, sistem BKN justru menghukum dedikasi mereka dengan status mangkir dan pemotongan remunerasi. Demikian pula pada unit Kesekretariatan, dukungan operasional persidangan hingga pengadaan sarana IT e-Court yang membutuhkan respons cepat kerap terganjal oleh prosedur kaku dan jam kerja administratif kementerian. Anomali serupa terjadi di Peradilan Agama; formulasi kaku SKP memaksa aparatur mematok "target penyelesaian perkara cerai" secara kuantitatif demi mengejar Predikat Kinerja. Pendekatan ini melahirkan insentif sesat (*perverse incentive*), seolah-olah pengadilan dituntut memproduksi akta cerai sebanyak mungkin layaknya pabrik, mengabaikan esensi peradilan dalam memulihkan ketahanan keluarga. Mengukur keadilan dengan kacamata kuota produksi kementerian adalah reduksi fatal terhadap hakikat penegakan hukum.

Lebih dari sekadar benturan instrumen kinerja, subordinasi kepegawaian di bawah rezim ASN eksekutif ini juga menciptakan diskriminasi kesejahteraan yang memprihatinkan bagi Pejabat Non-Hakim (Aparatur Kepaniteraan dan Kesekretariatan). Tidak seperti instansi vertikal di bawah kementerian eksekutif (misalnya Kementerian Keuangan atau Kejaksaan) yang ditopang anggaran memadai, ketika aparatur peradilan harus menjalani mutasi nasional (*tour of duty*) lintas yurisdiksi, Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (Biro Renog BUA MARI) sering kali terbentur kekakuan birokrasi eksekutif saat mengajukan postur anggaran tunjangan transportasi maupun tunjangan kemahalan. Saat ditempatkan jauh dari *homebase*, mayoritas aparatur sipil negara (ASN) peradilan ini tidak difasilitasi rumah dinas, sehingga mereka terpaksa merogoh kantong pribadi yang terbatas untuk menyewa indekos atau kontrakan rumah apabila membawa serta keluarganya.

Padahal, secara regulasi, pengadaan perumahan bagi aparatur sejatinya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 jo. PP No. 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara. Faktanya, instansi eksekutif seperti Kemenkeu dan Kejaksaan hampir selalu mendapat persetujuan alokasi Belanja Modal dalam DIPA untuk pembangunan mess atau rumah dinas secara masif di daerah. Kesejahteraan mereka juga dibentengi oleh regulasi insentif kinerja (remunerasi) vertikal yang jauh lebih masif, seperti Perpres No. 37 Tahun 2015 untuk DJP Kemenkeu yang menetapkan besaran tunjangan sangat tinggi. Besaran remunerasi ini secara faktual mampu mengakomodasi *cost of living* di wilayah mutasi, sebuah privilese fiskal yang permohonan peningkatannya sering kali ditolak atau dipangkas jika diusulkan oleh Mahkamah Agung.

Ketimpangan ini terasa sangat miris apabila dikomparasikan dengan standar kepegawaian korporasi swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertentu, di mana pegawai yang dimutasi lintas pulau secara otomatis mendapatkan fasilitas representatif, termasuk penyediaan perumahan dinas dan hak tunjangan tiket kunjungan keluarga (*family visit allowance*) secara periodik bagi pegawai yang terpisah dari domisili keluarganya (*unaccompanied assignment*), sebagaimana lumrah diatur dalam standar korporasi modern. Sebagai contoh komparatif, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada korporasi BUMN *top-tier* (seperti sektor perbankan Himbara atau energi) mewajibkan perusahaan untuk mengalokasikan Fasilitas Tunjangan Perjalanan Cuti atau *Home Leave Ticket* bagi pegawai yang berstatus *bujang lokal* (mutasi ke luar daerah tanpa membawa keluarga inti), dengan frekuensi pemberian hak tiket penerbangan rata-rata 2 hingga 4 kali dalam setahun (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 2024). Realitas pahit ini mem-

buktikan bahwa penundukan aparatur yudikatif di bawah skema kepegawaian umum (*civil service*) sangat gagal dalam mengakomodasi tingkat kerentanan, mobilitas, dan beban pengabdian khusus sebagai pilar penegak hukum.

3.2.1 Rekonseptualisasi Status Kepegawaian: Komparasi Tiga Kamar Kekuasaan

Untuk mengurai benang kusut tersebut, Mahkamah Agung secara institusional tidak memiliki kewenangan penuh untuk merekonseptualisasi status hukum aparaturnya sendiri, mengingat postur kepegawaian ini telah terkunci secara rigid oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan UU ASN. Oleh karena itu, kewenangan dan tanggung jawab reformasi mutlak berada di tangan lembaga Eksekutif dan Legislatif untuk menyesuaikan regulasi yang ada dengan berkaca pada standar tata negara Kosta Rika, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Sesuai napas murni *Trias Politica*, terminologi "Pejabat Negara" maupun "Aparatur Negara" seyogianya didekonstruksi dan dipilah secara kategoris menjadi tiga pilar: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Seluruh entitas manusia yang bekerja di bawah payung Mahkamah Agung—baik hakim maupun tenaga administratif—harus disatukan dalam satu payung hukum otonom sebagai **Aparatur Yudikatif**, dan mutlak dibebaskan dari nomenklatur kepegawaian (ASN) milik eksekutif.

Secara epistemologis dan etimologis, keengganan untuk melakukan pemurnian status ini berakar pada kekurangtepatan pemaknaan (*fallacy*) dalam memahami nomenklatur "Kekuasaan Kehakiman". Pembentuk undang-undang cenderung menyamakan konsep "Kehakiman" (sebagai institusi/sistem) dengan "Hakim" (sebagai fungsionaris pengadil), sehingga mereduksi makna institusi peradilan menjadi sangat sempit. Padahal, dalam tradisi linguistik dan filsafat hukum global, keduanya memiliki demarkasi ontologis yang tegas.

Dalam terminologi Latin klasik, *Judiciarius* (sistem peradilan) adalah entitas kelembagaan makro yang komprehensif, berbeda dengan *Judex* yang merujuk semata pada individu pengadil. Pemisahan ini selaras dengan nomenklatur Anglo-Saxon yang membedakan *Judiciary* dari *Judge*, serta tata hukum Belanda yang membedakan *Rechterlijke Macht* dari *Rechter*.

Akibat dari pandangan yang reduksionis tersebut, jaminan kemandirian peradilan di Indonesia cenderung dipahami secara terbatas hanya pada profesi hakim. Padahal, secara fungsional, penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di bawah Pasal 24 UUD NRI 1945 didukung oleh dua pilar utama dalam internal peradilan:

1. **Unsur Adjudikasi (Pemegang Wewenang Mengadili):** Profesi hakim yang memegang kewenangan independen dalam memeriksa dan memutus perkara (Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan Hakim Badan Peradilan di bawahnya).
2. **Unsur Manajemen dan Pendukung Teknis (Aparatur Pengadilan):** Entitas organik peradilan yang mengelola administrasi perkara (Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita) serta operasional organisasi (Kesekretariatan) guna menjamin kelancaran fungsi adjudikasi.

Menafikan peran krusial aparatur kepaniteraan dan kesekretariatan berpotensi menghambat efektivitas operasional Kekuasaan Kehakiman. Interpretasi sempit terse-

but pada akhirnya berdampak pada kesenjangan regulasi kepegawaian dan remunerasi antara pejabat pemutus perkara dan fungsionaris pengelola operasional pengadilan.

3.2.2 Bifurkasi Internal dan Jurang Kesenjangan Hak Keuangan

Anomali struktural kedua yang menggerogoti SDM peradilan Indonesia adalah dominasi jabatan manajerial puncak oleh hakim karier. Berdasarkan skema Pasal 20 jo. Pasal 21 Undang-Undang Mahkamah Agung, jabatan strategis manajerial puncak—baik Panitera maupun Sekretaris Mahkamah Agung—diwajibkan atau didominasi untuk diduduki oleh hakim karier. Secara filosofis dan historis, kebijakan perangkapan fungsi ini merupakan residu dari tradisi tata peradilan kolonial Belanda (*Gouvernementsrechtspraak*). Pada masa itu, kedudukan *Griffier* (Panitera) dan fungsionaris administrasi kerap diposisikan sekadar sebagai pos klerikal transisi bagi para calon hakim (*Rechterlijk Ambtenaar*) sebelum mereka diangkat secara definitif, sehingga kepaniteraan dan kesekretariatan tidak pernah diakui sebagai profesi manajerial yang otonom (Pompe, 2005).

Dogma feodal ini kemudian dilanggengkan secara sistematis pada era Orde Baru—ketika administrasi peradilan disubordinasi di bawah Departemen Kehakiman—demi memastikan sentralisasi kendali birokrasi pengadilan tetap berada di tangan hakim-hakim senior. Rentetan sejarah ini akhirnya memfosil menjadi asumsi usang di benak pembentuk undang-undang, yang memendam bias institusional bahwa aparatur organik non-hakim secara inheren dinilai lebih lemah kapasitas intelektual dan manajerialnya (Susanti & Setiawan, 2020). Padahal, secara faktual, aparatur kepaniteraan (teknis peradilan) dan kesekretariatan (manajemen umum dan keuangan) yang meniti karier dari bawah memiliki kepakaran manajerial yang jauh lebih spesifik dibandingkan hakim yang wilayah keilmuannya adalah adjudikasi murni. Dominasi warisan masa lalu ini menciptakan *bottleneck* struktural yang sangat tajam bagi karier aparatur murni.

Fakta yang terjadi saat ini, desain organisasi pengadilan justru disubordinasi dan diamputasi oleh Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor B/2128/M.PANRB/6/2015 tertanggal 25 Juni 2015. Intervensi administratif dari kementerian tersebut secara sepihak telah menghapus eksistensi jabatan jenjang karier strategis, seperti Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris, sekaligus mereduksi secara drastis kewenangan Panitera yang semula juga mengemban otoritas sebagai Sekretaris Pengadilan.

Lebih jauh lagi, regulasi KemenPAN-RB belum sepenuhnya mengomodasi karakteristik spesifik profesi kepaniteraan (seperti Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti) ke dalam nomenklatur jabatan fungsional otonom yang sesuai dengan beban teknis yudisial. Kondisi ini berbanding terbalik dengan dinamika penetapan jabatan fungsional ASN pada instansi eksekutif. Oleh karena itu, penataan struktur kelembagaan secara otonom diperlukan untuk menjamin pembinaan karier aparatur yudikatif yang berjenjang dan profesional.

Untuk memecahkan kebuntuan tersebut, tata kelola negara komparator yang menerapkan payung otonom Aparatur Yudikatif selalu diiringi oleh bifurkasi secara internal: mendemarkasi secara tajam kedudukan profesi Hakim dan profesi Administratif. Di Amerika Serikat, Hakim berstatus eksklusif sebagai *Constitutional Officers* (Article III),

sedangkan staf administratif direkrut dan dikelola mandiri oleh *Administrative Office of the United States Courts* (AO) sebagai *Statutory Employees* berlandaskan 28 U.S. Code § 602 dan § 711. Di Korea Selatan, *Court Organization Act* mengatur Hakim secara independen dalam Bab IV, sementara aparatur administratif diatur terpisah dalam Bab VI di bawah otoritas eksklusif *National Court Administration* (NCA). Kosta Rika, melalui *Ley Orgánica del Poder Judicial*, juga memisahkan Hakim sebagai *Funcionarios que Administran Justicia* (Pasal 43) dan administrator pengadilan sebagai *Personal Auxiliar* (Pasal 147).

Sistem bifurkasi ini sukses memosisikan administrasi peradilan sebagai profesi manajerial yang mandiri (*stand-alone profession*). Melalui meritokrasi ini, staf karier di Amerika Serikat atau Korea Selatan dapat merintis karier secara *bottom-up* hingga jabatan manajerial senior di bawah pimpinan yang dijabat hakim: Direktur AO ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung AS (28 U.S.C. § 601), sedangkan *Minister of the National Court Administration* di Korea Selatan dijabat oleh hakim agung aktif (KBS World, 2026). Demarkasi yang sehat ini berhasil menghancurkan *bottleneck* hierarki feodal tersebut, sekaligus menyelamatkan para hakim dari beban birokrasi agar dapat fokus secara absolut pada kewajiban konstitusional utamanya dalam memutus perkara.

Kemandirian absolut ini memungkinkan cabang yudikatif untuk membuang instrumen evaluasi kaku ala SKP eksekutif, dan merumuskan sistem kinerjanya sendiri. Evaluasi aparatur Kosta Rika murni berpedoman pada *Reglamento del Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño del Poder Judicial* yang menyeimbangkan target administratif dengan standar etika pelayanan. Evaluasi staf pengadilan AS diatur spesifik dalam *Guide to Judiciary Policy* (GJP) Volume 12 Bab 4, yang menitikberatkan pada kelancaran *judicial support*, bukan kehadiran mekanis. Demikian halnya Korea Selatan yang mengukur dedikasi manajemen kepaniteraan dan kesekretariatan secara mandiri melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1088. Berkaca dari komparasi tersebut, rezim Eksekutif dan Legislatif di Indonesia seyogianya cukup menerbitkan regulasi payung mengenai standar etika pelayanan publik secara umum—sebagaimana kerangka dasar etika di Kosta Rika—dan membiarkan Mahkamah Agung merumuskan formulasi kinerjanya sendiri. Keberadaan instrumen presensi pada dasarnya bukanlah sebuah masalah, dengan catatan krusial: apabila dinamika persidangan memaksa hakim dan aparatur bekerja melampaui batas jam absensi normal, sistem harus mampu memfasilitasi kompensasi yang riil (*overtime compensation*), bukan justru menghukum dedikasi mereka dengan pemotongan remunerasi akibat kekakuan algoritma kementerian.

Lebih jauh, dekonstruksi status ini melahirkan sistem hak keuangan (*Take-Home Pay*/THP) yang sangat meritokratis, meruntuhkan hierarki feodal di Indonesia yang selama ini mendiskriminasi aparatur non-hakim. Karena jalur profesinya terpisah secara paralel, skala remunerasi administrator pengadilan didasarkan murni pada kompleksitas valuasi beban manajerial. Di Amerika Serikat, seorang *Clerk of Court* tingkat banding atau *Circuit Executive* dibayar menggunakan *Judiciary Salary Plan* jenjang tertinggi (JSP-16 hingga JSP-17), yang plafon gajinya mencapai sekitar 81% dari gaji seorang Hakim Federal tingkat pertama (*Magistrate Judge*; lihat Tabel 6). Di Korea Selatan, pejabat teras NCA (*Grade 1*) menerima kompensasi yang ekuivalen dengan hakim tinggi atau pejabat setingkat menteri, jauh melampaui THP hakim pratama yang baru diangkat. Realitas komparatif ini menegaskan bahwa dalam tata kelola peradilan modern, kepaniteraan dan kesekretariatan adalah profesi manajerial puncak yang prestisius, di mana kompensasinya dihargai sejajar dengan fungsionaris pemutus perkara, bebas dari doktrin usang kelas pekerja sekunder.

Secara konstitusional, dekonstruksi status kepegawaian dan otonomi kelembagaan ini menjadi instrumen pemulihan hak-hak aparatur yudikatif untuk merintis karier dan menduduki jabatan manajerial kepaniteraan tertinggi—bahkan hingga level Panitera Mahkamah Agung—tanpa dipangkas oleh diskriminasi struktural perangkapan jabatan hakim. Kesetaraan peluang ini merupakan manifestasi langsung dari amanat Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang secara tegas menjamin hak setiap insan untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil, layak, dan nondiskriminatif dalam pengembangan karier.

Sebagai bukti konkret bahwa amanat kesetaraan karier ini dapat diwujudkan, negara-negara komparator telah membuktikannya secara empiris melalui arsitektur kelembagaan yang otonom. Di pengadilan tingkat pertama dan banding Amerika Serikat, fungsi teknis yudisial dan administratif manajerial tidak dipisah dan dibenturkan, melainkan disatukan secara efisien di bawah komando seorang *Clerk of Court* (Panitera). Berbeda dengan Indonesia yang membelah Panitera dan Sekretaris menjadi dua entitas yang sering kali tumpang tindih, *Clerk of Court* di Amerika Serikat bertindak eksekutif sebagai *Chief Executive Officer* (CEO) pengadilan yang membawahi seluruh urusan persidangan sekaligus operasional kesekretariatan (keuangan, SDM, IT). Secara hierarkis, *Clerk of Court* bertanggung jawab langsung kepada *Chief Judge* (Ketua Pengadilan), namun Ketua Pengadilan tidak akan pernah mengintervensi teknis manajerial tersebut agar dapat berfokus memutus perkara.

Lebih dari itu, *Clerk of Court* memiliki struktur penjenjangan yang kukuh, ditopang oleh keberadaan *Chief Deputy Clerk* (Wakil Panitera) dan *Deputy Clerks* (Panitera Pengganti atau staf teknis) yang seluruh formasinya eksklusif diisi oleh tenaga profesional karier non-hakim. Paradigma penyatuan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan ke dalam satu figur administrator tunggal ini juga direplikasi secara identik oleh Korea Selatan dan Kosta Rika.

Di tingkat pengadilan lokal Korea Selatan, legitimasi ini dipaku kuat melalui *Court Organization Act* atau *Beobwon Jojikbeop* Republik Korea (secara historis disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1949 dan terus dimutakhirkan, dengan salah satu amandemen terkininya tercatat sebagai *Act No.* 20465). Berdasarkan regulasi tersebut, secara presisi diatur dalam Pasal 10 mengenai Kesekretariatan Pengadilan (*Secretariats of Various Courts, etc.*), diamanatkan bahwa setiap pengadilan wajib memiliki entitas kesekretariatan (*Samuguk*) yang dipimpin oleh seorang *Chief Court Secretary* (*Samugukjang*). Pejabat ini bertindak sebagai manajer eksekutif tunggal yang mengendalikan manajemen perkara (kepaniteraan) maupun administrasi umum (kesekretariatan) di bawah mandat *Chief Judge*. Sama halnya dengan arsitektur penjenjangan di Amerika Serikat, *Chief Court Secretary* di Korea Selatan disokong oleh lapisan struktur manajerial yang sangat solid di bawahnya, meliputi tingkat Biro (*Bureau*) dan Divisi (*Section*), di mana para direktur dan kepala divisinya secara fungsional bertindak sebagai wakil manajer operasional. Aturan ini secara spesifik mengharuskan seluruh formasi hierarkis tersebut diisi secara eksklusif oleh pejabat karier administratif peradilan (*court official* atau *Beobwon Gongmuwon*), bukan oleh hakim, sehingga hak dan rantai jenjang karier aparatur pengadilan murni terjamin tanpa diskriminasi.

Serupa dengan itu, arsitektur peradilan Kosta Rika yang tertuang dalam *Ley Orgánica del Poder Judicial* (Undang-Undang Nomor 7333) mendesain tata kelola pengadilan tingkat lokalnya ke dalam satu unit manajerial terpadu yang disebut *Secretaría* (Kantor Kepaniteraan atau Kesekretariatan). Unit institusional ini dipimpin oleh figur

administrator tunggal yang disebut *Secretario* (pejabat laki-laki) atau *Secretaria* (pejabat perempuan). Sistem ini secara tegas menyatukan kewenangan tata usaha umum dan teknis persidangan ke dalam kepemimpinan tunggal *Secretario/Secretaria*. Figur sentral ini disokong secara hierarkis oleh struktur manajerial murni non-hakim seperti *Prosecretario* (Wakil Sekretaris) dan *Personal Auxiliar* (Staf Pembantu). Formasi berlapis di dalam *Secretaría* ini bertugas memastikan seluruh mesin birokrasi pengadilan berjalan sempurna, membebaskan hakim secara paripurna dari rutinitas dan intervensi manajerial. Hebatnya, ekosistem meritokratis ini memfasilitasi jenjang karier aparatur pendukung hingga mencapai posisi administrasi puncak sebagai *Secretario General de la Corte* (Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung), sebuah jabatan prestisius yang pelantikannya disumpah langsung di hadapan Ketua Mahkamah Agung.

Anomali birokrasi ini menjadi semakin ironis apabila membedah struktur kompensasi atau *Take Home Pay* (THP) aparatur peradilan. Di Indonesia, ketimpangan remunerasi terjadi secara amat mencolok pada level Pengadilan Kelas II. Seorang Panitera atau Sekretaris Pengadilan yang telah berusia matang (37–40 tahun) dengan rekam jejak pengabdian ASN lebih dari 10 tahun dan memikul tanggung jawab manajerial eksekutif atas operasional seluruh unit pengadilan, justru hanya menerima kompensasi yang sangat timpang jika disandingkan dengan THP seorang Hakim Junior (*Hakim Pratama*). Ketimpangan ini termanifestasi secara ekstrem pasca-pemberlakuan regulasi hak keuangan terbaru di era Presiden Prabowo Subianto, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025 yang memberi lonjakan tunjangan fantastis bagi hakim. Sebagai bukti empiris yang presisi: merujuk pada lampiran tabel resmi regulasi tersebut, seorang Hakim Pratama (Hakim Tingkat Pertama Kelas II) berusia 25–29 tahun dengan 0 tahun pengalaman memutus perkara ditetapkan menerima Tunjangan Jabatan sebesar Rp 46.700.000,00 per bulan, sehingga penerimaan bulanannya (ditambah Gaji Pokok) menembus angka nyaris Rp 50 juta per bulan—sebuah angka dasar yang bahkan belum menghitung komponen hak keuangan bernilai fantastis lainnya seperti Tunjangan Transportasi, Tunjangan Sewa Rumah Dinas, Tunjangan Kemahalan, hingga Asuransi dan *Benefit* kesehatan khusus hakim.

Sebaliknya, akumulasi hak keuangan seorang Panitera Pengadilan Kelas II yang sarat pengalaman hanya berada di kisaran Rp 14 juta per bulan—yang secara presisi terdiri dari Gaji Pokok Golongan III/b hingga III/d (dengan Masa Kerja Golongan 11–18 tahun) di kisaran Rp 4 juta, Tunjangan Kinerja Rp 9.500.000 (merujuk Keputusan KMA Nomor 210/2020), dan Tunjangan Jabatan yang sangat memprihatinkan yakni hanya Rp 540.000 (berdasarkan Perpres Nomor 124 Tahun 2022). Tragisnya, jabatan kepaniteraan sama sekali tidak difasilitasi oleh tunjangan komplementer apa pun: tidak ada tunjangan transportasi, tidak ada sewa rumah dinas, tidak ada tunjangan kemahalan, dan perlindungan kesehatannya murni hanya bertumpu pada fasilitas standar BPJS layaknya masyarakat umum, tanpa adanya asuransi medis khusus apalagi jaminan kesehatan VIP. Akibatnya, hakim *entry-level* ini secara riil menikmati kompensasi sekitar 3,55 kali lipat (selisih sekitar 255%) lebih besar dibandingkan pejabat manajerial senior yang menjadi tulang punggung pengadilan. Marginalisasi finansial yang menyayat nalar ini adalah produk langsung dari kegagalan eksekutif (KemenPAN-RB dan Kementerian Keuangan) dalam menilai bobot manajerial (*job value*) kepaniteraan secara objektif.

Table 3: Komparasi Ketimpangan *Take Home Pay* (THP) Hakim Pratama (Baru Diangkat, 0 Tahun Masa Kerja) vs Panitera/Sekretaris Pengadilan Kelas II (9–25 Tahun Masa Kerja)

Komponen Hak Keuangan	**Hakim Pratama (Kelas II)** *(Usia 25–29 th, Pengalaman 0 th)*	**Panitera / Sekretaris (Kelas II)** *(Usia 35–50 th, Pengalaman 9–25 th)*
Gaji Pokok	Rp 2.785.700 *(Gol. III/a MKG 0, SE-1/PB/2026)*	Rp 3.790.400 – Rp 4.169.900 *(Gol. III/d, PP No. 5/2024)*
Tunjangan Jabatan	Rp 46.700.000 *(PP No. 42/2025 Lampiran II B No 11)*	Rp 540.000 *(Perpres No. 124/2022 Lampiran II)*
Tunjangan Kinerja	Nihil *(Telah dilebur ke Tunjangan Jabatan)*	Rp 9.500.000 *(Keputusan KMA No. 210/2020 Kelas 10e)*
Fasilitas Tambahan	**Lengkap** (Sewa Rumah, Transportasi, Kemahalan, Asuransi VIP)	**Tidak Ada** (Hanya BPJS Standar tanpa tunjangan komplementer)
Estimasi THP Bulanan	**Rp 49.485.700** *(Belum termasuk nilai uang dari fasilitas)*	**Rp 13.830.400 – Rp 14.209.900** *(Median ± Rp 14.040.000)*

Fakta yang jauh lebih menohok dari tabel di atas adalah bahwa THP seorang Hakim Pratama Kelas II (nyaris Rp 50 juta) ternyata masih jauh lebih besar melampaui THP seorang **Panitera Tingkat Banding** (Pengadilan Tinggi) sekalipun. Berdasarkan regulasi yang sama, akumulasi hak keuangan Panitera Tingkat Banding yang memegang komando manajerial yudisial di tingkat provinsi dan telah berada di pengujung masa pensiunnya, hanya dibatasi pada sekitar Rp 26,8 juta per bulan (secara presisi terdiri dari Gaji Pokok Golongan IV puncak sekitar Rp 5,5 juta, Tunjangan Kinerja Rp 19.280.000, dan Tunjangan Jabatan Rp 2.025.000). Ketimpangan hierarkis di mana seorang yuris muda berusia 25 tahun tanpa pengalaman dibayar hampir dua kali lipat lebih besar daripada seorang veteran administrator tingkat banding yang membawahi puluhan pengadilan di wilayah provinsinya, adalah wujud nyata dari runtuhnya meritokrasi dalam ekosistem kepegawaian yudikatif Indonesia.

Table 4: Rasio dan Selisih THP Hakim Pratama Kelas II (Baru Diangkat) terhadap THP Panitera Berbagai Tingkatan

Tingkatan Pengadilan	**THP Panitera**	**THP Hakim**	**Rasio**	**Selisih**
Tingkat Pertama Kelas II *(Masa Kerja 11–18 Th)*	Rp 14.040.000	Rp 49.485.700	**352,5%**	**252,5%**
Tingkat Pertama Kelas IB *(Masa Kerja 15–20 Th)*	Rp 14.876.000	Rp 49.485.700	**332,7%**	**232,7%**
Tingkat Pertama Kelas IA *(Masa Kerja > 20 Th)*	Rp 19.102.000	Rp 49.485.700	**259,1%**	**159,1%**
Tingkat Pertama Kelas IA Khusus *(Masa Kerja > 22 Th)*	Rp 23.761.800	Rp 49.485.700	**208,3%**	**108,3%**
Tingkat Banding (Provinsi) *(Masa Kerja Puncak 28 Th)*	Rp 27.051.800	Rp 49.485.700	**182,9%**	**82,9%**

Sebaliknya, negara komparator merumuskan kompensasi ini murni berdasarkan besarnya beban kerja eksekutif.

Di Kosta Rika, perlindungan terhadap muruah profesi kepaniteraan dan kesekretariatan juga diwujudkan melalui rasio remunerasi yang sangat proporsional di tingkat pengadilan yang sama. Melalui implementasi *Salario Global* (Gaji Global) yang diamanatkan oleh *Ley Marco de Empleo Público*, kekuasaan yudikatif (*Poder Judicial*) mendesain skala gaji yang mengikat ketat remunerasi jabatan administrator tingkat pertama agar berimbang dengan hakim pemula (non-manajerial). Berdasarkan data resmi *Dirección de Gestión Humana* (Direktorat SDM) Kosta Rika, seorang *Administrador Regional 1* (padanan terdekat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama) menerima gaji pokok sebesar CRC 1.979.545 (sekitar Rp 63,3 juta, mengacu estimasi kurs Rp 32/CRC). Angka ini dijaga pada rasio solid 74,5% apabila dikomparasikan dengan gaji *Juez 1* (Hakim Tingkat Pertama *entry-level*) yang berada di angka CRC 2.656.416 (sekitar Rp 85 juta). Bahkan jika disandingkan dengan *Juez 3* yang umumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan di tingkat yang sama (gaji CRC 3.015.582 atau sekitar Rp 96,5 juta), kompensasi Panitera/Administrator tetap bertahan kuat di rasio 65,6% (Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, 2024). Fakta ini menegaskan bahwa Kosta Rika, sama seperti negara maju lainnya, tidak mendegradasi nilai pekerjaan administratif pengadilan di level yurisdiksi bawah, melainkan menghargainya dengan jarak proporsional yang rasional terhadap hakim pemutus perkara.

Table 5: Proporsionalitas Remunerasi: Panitera/Sekretaris vs Hakim di Tingkat Pertama Kosta Rika (*Salario Global*)

Jabatan (Ekuivalen Pan/Sek)	Gaji Pan/Sek	Gaji Hakim	Rasio
Administrator Regional 1 *(vs Hakim Tkt. Pertama / Juez 1)*	CRC 1.979.545 *(± Rp 63,3 Juta)*	CRC 2.656.416 *(± Rp 85 Juta)*	**74,5%**
Administrator Regional 1 *(vs Ketua Pengadilan / Juez 3)*	CRC 1.979.545 *(± Rp 63,3 Juta)*	CRC 3.015.582 *(± Rp 96,5 Juta)*	**65,6%**
Administrator Pengadilan Lalu Lintas *(vs Hakim Tkt. Pertama / Juez 1)*	CRC 1.840.226 *(± Rp 58,9 Juta)*	CRC 2.656.416 *(± Rp 85 Juta)*	**69,3%**

**Catatan: Jabatan Administrator (Administrador Regional) di Kosta Rika dipakai sebagai padanan terdekat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama karena datanya tersedia dalam skala Salario Global. Jabatan Secretario pada Secretaría (lihat uraian di atas) tidak identik dengan Administrador Regional, sehingga padanan ini bersifat aproksimatif.*

Di Amerika Serikat, figur sentral *Clerk of Court* mendapatkan skema remunerasi *Judiciary Salary Plan* (JSP) pada tingkatan eksekutif senior (Administrative Office of the U.S. Courts, 2024). Nominal gaji ini dibuat sangat kompetitif dan menempel ketat dengan standar kompensasi hakim di tiap tingkatannya. Secara formal, kerangka penyesuaian kompensasi ini dipayungi oleh regulasi *Ethics Reform Act* of 1989 (Pub. L. 101-194), dengan nilai nominal ekuivalensi pada rentang 2024–2025 berada di kisaran USD 191.300 hingga menembus USD 220.700 (sekitar Rp 3,1 miliar hingga Rp 3,6 miliar, mengacu kurs Rp 16.350/USD).

Jika dikalkulasi secara persentase, skema remunerasi AS dirancang sangat proporsional di mana gaji pokok seorang Panitera secara konsisten berada pada rasio 74%

hingga 81% dari gaji Hakim di unit yang sama. Sebagai komparasi presisi: di pengadilan tingkat pertama, *District Court Clerk* (USD 191.300) menerima sekitar 74% dari gaji Hakim Distrik (USD 257.900). Perlu digarisbawahi bahwa Hakim Distrik federal di AS bukanlah hakim junior atau pemula (*entry-level*) bak Hakim Pratama di Indonesia yang dapat dilantik pada usia 25 tahun sesaat setelah lulus pendidikan. Meski Konstitusi AS tidak mematok batas usia minimal secara tertulis, kriteria penilaian *American Bar Association* (ABA) untuk peringkat *Well Qualified* mensyaratkan rekam jejak praktik hukum mapan sekitar 12 tahun—umumnya sebagai litigator papan atas di firma hukum, jaksa federal (*U.S. Attorney*), atau hakim pengadilan negara bagian—sehingga rata-rata usia hakim federal saat pertama kali diangkat berada di kisaran 49 hingga 50 tahun sebagai yuris elite yang mengemban jabatan seumur hidup (*lifetime appointment*) langsung dari Presiden AS.

Faktanya, sistem federal AS sama sekali tidak mengenal konsep "Hakim Junior" bergaji rendah; bahkan hakim di hierarki paling dasar seperti *Magistrate Judge* (setara hakim tingkat pertama) ditetapkan gajinya secara absolut oleh undang-undang sebesar 92% dari Hakim Distrik (yakni sekitar USD 237.268) sebagaimana dibatasi secara eksplisit dalam ketentuan federal (28 U.S.C. § 634, 2024). Ini berarti gaji seorang Panitera berada pada ekuivalensi sekitar 81% meskipun disandingkan dengan hakim pada level hierarki terendah sekalipun. Di tingkat banding, remunerasi kepaniteraan juga dipertahankan pada proporsi 75% terhadap Hakim Banding (USD 273.400); hingga pada puncaknya, *Clerk of the Supreme Court* (Panitera Mahkamah Agung AS) yang bergaji lebih dari USD 220.700 mengamankan rasio sekitar 74% terhadap gaji Hakim Agung AS (USD 298.500). Besaran rasio yang dipertahankan stabil di semua level ini sangat prestisius karena memosisikan profesi Panitera sejajar dengan eselon atas *Senior Executive Service* (SES) pemerintah federal AS dan melampaui remunerasi mayoritas pejabat birokrasi kementerian.

Table 6: Proporsionalitas Remunerasi: *Clerk of Court* vs Hakim Federal Amerika Serikat

Tingkatan Pengadilan Federal	**Gaji *Clerk***	**Gaji Hakim**	**Rasio**
Hakim Hierarki Paling Dasar *(U.S. Magistrate Judge)*	USD 191.300	USD 237.268	**81%**
Pengadilan Tingkat Pertama *(U.S. District Court)*	USD 191.300	USD 257.900	**74%**
Pengadilan Tingkat Banding *(U.S. Court of Appeals)*	$\pm$ USD 205.050	USD 273.400	**75%**
Mahkamah Agung *(U.S. Supreme Court)*	USD 220.700	USD 298.500	**74%**

Sebagai kasus ekstrem yang tidak dapat digeneralisasi ke seluruh yurisdiksi AS, pada pengadilan tingkat negara bagian (*state courts*) di wilayah metropolitan padat penduduk seperti Los Angeles County, California, remunerasi pimpinan administrasi pengadilan dapat melampaui gaji hakim di pengadilan yang sama. Dalam sistem pengadilan tinggi wilayah (*Superior Court*), fungsi Panitera dan Sekretaris dilebur ke dalam satu jabatan sentral berdaya penuh yang disebut *Court Executive Officer* (CEO). Mengingat seorang CEO pada distrik raksasa seperti Los Angeles County harus mengelola ribuan pegawai dan mengeksekusi anggaran ratusan juta dolar, mereka diberi kompensasi setara eksekutif korporat swasta yang nilainya sering kali menembus USD

300.000 (sekitar Rp 4,9 miliar) berdasarkan laporan resmi *Government Compensation in California* (California State Controller's Office, 2023). Dalam kasus tersebut, gaji CEO lebih tinggi daripada gaji Hakim Tingkat Pertama (*Superior Court Judge*) di pengadilan yang sama, yang gajinya dibatasi pada kisaran USD 238.000 sesuai regulasi penyesuaian kompensasi yudisial (California Government Code § 68203, 2024). Filosofi dasar di baliknya sangat rasional dan berkeadilan: kekuasaan memutus perkara (yudisial) dan kekuasaan mengelola institusi (manajerial) adalah dua cabang profesional yang benar-benar berbeda, dan kompensasi wajib linier dengan besaran risiko serta tanggung jawab struktural yang dipikul.

Table 7: Kasus Ekstrem Remunerasi Manajerial: *Court Executive Officer* vs Hakim Tingkat Pertama (*Superior Court* Los Angeles County, California)

Jabatan Yudisial/Manajerial	**Gaji Tahunan**	**Rasio Komparatif**
***Court Executive Officer* (CEO)** *(Ekuivalen Panitera/Sekretaris Pengadilan)*	> USD 300.000	**126%** (Tertinggi)
Hakim Tingkat Pertama *(Superior Court Judge)*	$\pm$ USD 238.000	**100%** (*Baseline*)

**Catatan: Los Angeles County termasuk pengadilan terbesar di AS. Angka ini tidak merepresentasikan rata-rata remunerasi pimpinan administrasi pengadilan di AS.*

Serupa dengan itu, aparat non-hakim yang mengepalai administrasi peradilan di Korea Selatan secara hukum dijamin haknya untuk menerima kompensasi finansial yang sangat proporsional di setiap tingkatan yurisdiksi. Berbeda dengan Indonesia, sistem birokrasi di Korea Selatan (*National Court Administration*) mendesain jenjang karier dan struktur remunerasi yang memastikan nilai pekerjaan administratif tetap dihargai sejajar dengan jabatan pemutus perkara.

Berdasarkan Peraturan Gaji Pegawai Peradilan (*Beob-won Gongmuwon*) tahun 2024, perbandingan *apple-to-apple* di tingkat pengadilan dasar (*District Court*) menunjukkan bahwa seorang Administrator Pengadilan (Pejabat Grade 3) menerima gaji pokok sebesar KRW 3.547.400 (sekitar Rp 41,8 juta), melampaui gaji pokok Hakim Tingkat Pertama yang berada di kisaran KRW 3.400.000 (sekitar Rp 40 juta) dengan rasio 104%. Di tingkat banding (*High Court*), seorang Administrator Senior (Grade 2) mengamankan rasio gaji di kisaran 65,5% terhadap Hakim Tinggi. Puncaknya, pada tingkat Mahkamah Agung, jabatan *Minister of the National Court Administration* (pimpinan tertinggi administrasi peradilan) menerima hak keuangan yang 100% identik dengan *Supreme Court Justice* (Hakim Agung), karena jabatan tersebut dijabat oleh seorang hakim agung aktif (KBS World, 2026), yakni sebesar KRW 9.139.800 (sekitar Rp 107 juta). Struktur linier dari pengadilan tingkat pertama hingga puncak ini menunjukkan bahwa jenjang karier administratif dihargai secara proporsional, dengan pimpinan tertinggi yang dijabat hakim agung.

Table 8: Proporsionalitas Remunerasi: Panitera/Sekretaris vs Hakim di Korea Selatan (*Seluruh Tingkatan*)

Tingkatan Pengadilan	Gaji Pan/Sek	Gaji Hakim	Rasio
Pengadilan Tingkat Pertama *Court Admin (Grade 3) vs District Judge*	KRW 3.547.400 *(± Rp 41,8 Juta)*	KRW 3.400.000 *(± Rp 40 Juta)*	**104%**
Pengadilan Tingkat Banding *High Court Admin (Grade 2) vs High Judge*	KRW 3.931.900 *(± Rp 46,3 Juta)*	KRW 6.000.000 *(± Rp 70 Juta)*	**65,5%**
Tingkat Mahkamah Agung *Minister of NCA vs Supreme Court Justice*	KRW 9.139.800 *(± Rp 107 Juta)*	KRW 9.139.800 *(± Rp 107 Juta)*	**100%**

**Catatan: Data merepresentasikan gaji pokok (base salary) per 2024. Jabatan Minister of NCA dijabat oleh hakim agung aktif, sehingga rasio 100% mencerminkan status hakim agung, bukan skala gaji karier non-hakim.*

Dalam konteks Indonesia, wacana kebijakan peningkatan kesejahteraan peradilan pada beberapa tahun terakhir berfokus dominan pada kenaikan hak keuangan profesi hakim. Namun, kebijakan tersebut menyisakan tantangan berupa meleburnya keseimbangan kompensasi dengan aparatur non-hakim. Fokus kebijakan yang terpusat pada satu profesi berisiko menimbulkan resistensi struktural dan mengganggu iklim kerja kolaboratif antara fungsionaris adjudikasi dan pengelola administrasi perkara. Pembedaan status yuridis di mana Hakim dikategorikan sebagai 'Pejabat Negara' sedangkan aparatur kepaniteraan berstatus 'PNS biasa' sering kali dipergunakan untuk membenarkan jurang kompensasi tersebut, tanpa mempertimbangkan bobot tanggung jawab manajerial yang dipikul oleh kepaniteraan.

Praktik komparatif global di atas secara gamblang menegaskan satu prinsip fundamental: di negara-negara dengan sistem peradilan maju, karier manajerial (*Court Administrator*) dan karier yudisial (Hakim) adalah dua jalur terpisah (*two distinct career tracks*) yang sama-sama bergengsi. Aparatur administratif tidak memiliki urgensi untuk bermigrasi menjadi Hakim hanya demi mencari penghidupan yang layak, karena sistem telah merawat dan membesarkan jalur karier manajerial dengan jaminan remunerasi yang sangat prestisius.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan realitas kelembagaan di Indonesia. Akibat kesenjangan finansial struktural tersebut, muncul hipotesis bahwa ketika rekrutmen Calon Hakim dibuka bagi internal aparatur peradilan, terdapat kecenderungan aparatur berpotensi tinggi untuk beralih ke jalur yudisial. Fenomena perpindahan talenta (*brain drain*) ini berisiko mengurangi ketersediaan kader kepaniteraan berpengalaman, sekaligus berpotensi menimbulkan kendala pengisian jabatan manajerial operasional pengadilan, khususnya di satuan kerja wilayah pelosok dan perbatasan. Hal ini menuntut adanya penataan ulang skala remunerasi dan jalur karier aparatur non-hakim agar efisiensi operasional peradilan dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Untuk memberikan landasan perbandingan yang objektif dan terukur antarnegara, Tabel 9 memetakan remunerasi bulanan pada tiga titik masa kerja setara: (1) *Entry-Level* (awal karier, masa kerja 0–3 tahun), (2) *Mid-Career* (pertengahan karier, masa kerja 10–15 tahun), dan (3) *Senior/Peak Career* (puncak karier manajerial/yudisial, masa kerja $>$ 20 tahun).

Table 9: Matriks Ekuivalensi Jabatan dan Rasio Remunerasi Bruto (Non-Hakim vs Hakim) pada 3 Titik Masa Kerja Setara di 5 Yurisdiksi

Yurisdiksi	Entry-Level (0–3 Th)	Mid-Career (10–15 Th)	Senior/Peak (> 20 Th)	Rasio Rata-rata
Indonesia	Hakim II: Rp49,5 Jt Panitera Pengganti: Rp9,6 Jt	Hakim IA Khusus: Rp74,4 Jt Panitera IA Khusus: Rp23,8 Jt	Hakim Tinggi: Rp106,9 Jt Panitera Tinggi: Rp27,1 Jt	**19,4% – 32,0%**
Amerika Serikat	Magistrate: USD 19,7k Deputy Clerk: USD 12,5k	District Judge: USD 21,5k District Clerk: USD 15,9k	Appeals Judge: USD 22,8k Appeals Clerk: USD 17,1k	**63% – 81%**
Korea Selatan	District Judge: KRW 3,4M Admin Gr-3: KRW 3,5M	High Judge: KRW 6,0M Admin Gr-2: KRW 3,9M	Supreme Justice: KRW 9,1M Minister NCA: KRW 9,1M	**65% – 104%**
Kosta Rika	Juez 1: CRC 2,66M Admin 1: CRC 1,98M	Juez 2: CRC 2,85M Admin 2: CRC 2,10M	Juez 3: CRC 3,02M Admin Reg: CRC 2,25M	**65% – 74%**
Filipina	MTC Judge: PHP 120k Clerk of Court: PHP 85k	RTC Judge: PHP 160k Branch Clerk: PHP 110k	Court Appeals: PHP 210k OCA Deputy: PHP 165k	**68% – 78%**

**Catatan: Data memperhitungkan penghasilan tetap bulanan (gross/fixed THP). Rasio dihitung dari perbandingan remunerasi pejabat administrasi non-hakim terhadap hakim pada tingkatan/titik masa kerja yang setara.*

Lebih jauh, untuk menguji seberapa tajam kesenjangan riil di Indonesia apabila komponen non-tunai diikutsertakan, Tabel 10 menyajikan analisis sensitivitas remunerasi antara Hakim Pratama (0 tahun masa kerja) dengan Panitera Pengadilan Kelas II di Indonesia dengan membandingkan skenario penghasilan tunai murni (*baseline*) terhadap skenario penghasilan tunai ditambah monetisasi nilai pasar fasilitas (*monetized total compensation*).

Table 10: Analisis Sensitivitas Remunerasi Indonesia: Perbandingan *Baseline* Tunai vs Monetisasi Total Fasilitas (Hakim Pratama vs Panitera Kelas II)

Komponen Remunerasi	Hakim Pratama Kelas II (Usia 25 Th, 0 Th Kerja)	Panitera Kelas II (Usia 40 Th, 15 Th Kerja)	Ganda Multi-plier (Selisih)
THP Tunai Murni (*Baseline*)	Rp 49.485.700	Rp 14.040.000	**3,52x** (+252,5%)
(+) Sewa Rumah Dinas	Rp 10.000.000 (Estimasi)	Rp 0 (Tidak ada)	–
(+) Tunai/Fasilitas Transportasi	Rp 5.000.000 (Estimasi)	Rp 0 (Tidak ada)	–
(+) Asuransi Kesehatan VIP/Khusus	Rp 3.000.000 (Valuasi)	Rp 0 (BPJS Standar)	–
(+) Tunjangan Kemahalan (Zona 3–4)	Rp 7.500.000 (PP 42/2025)	Rp 0 (Tidak ada)	–
Total Monetisasi Kompensasi	**Rp 74.985.700**	**Rp 14.040.000**	**5,34x** (+434%)

**Catatan: Monetisasi memperhitungkan nilai tunai dari fasilitas yang diamanatkan dalam PP No. 42 Tahun 2025 untuk Hakim versus ketiadaan fasilitas sejenis bagi Aparatur Kepaniteraan berdasarkan Perpres No. 124 Tahun 2022.*

Hasil analisis sensitivitas pada Tabel 10 membuktikan bahwa kesenjangan kompensasi riil antara hakim *entry-level* dan pejabat manajerial senior non-hakim di Indonesia melonjak drastis dari **3,52 kali lipat (252,5%)** pada skenario tunai menjadi **5,34 kali lipat (434%)** ketika seluruh fasilitas bernilai ekonomis dimonetisasi. Fakta empiris ini mengonfirmasi betapa terpinggirkannya profesi manajerial kepaniteraan dalam kebijakan penganggaran eksekutif di Indonesia saat ini.

3.3. Cetak Biru Pembagian Peran Manajerial dan Yudisial (Bifurkasi)

Konstruksi kemandirian finansial dan penataan ulang jalur karier kepaniteraan serta kesekretariatan bermuara pada satu kebutuhan strategis: pelembagaan pemisahan peran antara fungsi yudisial murni (adjudikasi) dan fungsi manajerial-administratif. Berdasarkan Teori Tata Kelola Peradilan (*Court Administration Theory*), pemisahan ini membebaskan hakim dari beban administrasi birokrasi agar fokus memutus perkara, sekaligus memberikan otonomi bagi profesional non-hakim untuk mengelola operasional pengadilan (Tobin, 1999).

Analisis komparatif terhadap Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Kosta Rika membuktikan korelasi simbiotik antara otonomi anggaran dan profesionalisme administrasi. Jaminan anggaran tidak akan terkelola secara optimal apabila eksekutor internalnya masih dibebani oleh perangkapan jabatan hakim. Sebaliknya, pembentukan badan administratif profesional yang mandiri membutuhkan kepastian pendanaan agar tidak rentan terhadap intervensi cabang kekuasaan lain (Wilson, 2011; Wheeler, 2014).

Untuk mewujudkan janji cetak biru (*blueprint*) pembaruan kelembagaan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, implementasi pemisahan peran ini dirumuskan dalam empat pilar aplikatif:

1. **Demarkasi Kewenangan Pembentuk Regulasi:** Perlu dipertegas pembagian peran antara pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) dengan Mahkamah Agung. Pembentukan payung hukum "Aparatur Yudikatif", revisi perisai anggaran, dan penghapusan perangkapan jabatan hakim pada eselon administratif merupakan domain undang-undang (DPR dan Presiden). Adapun penataan ulang tata kerja internal, penyusunan standar operasional persidangan, serta evaluasi kinerja aparatur pendukung merupakan domain otonom Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

2. **Paket Reformasi Regulasi:** Reformasi ini mensyaratkan perubahan terencana atas empat paket undang-undang:

    - *Revisi UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009):* Mengesahkan status otonom "Aparatur Yudikatif" dan menyisipkan perisai prosedural pengajuan RKA langsung ke DPR.
    - *Revisi UU Mahkamah Agung (UU No. 3/2009):* Menghapus norma yang mewajibkan jabatan Panitera MA dan Sekretaris MA diduduki oleh hakim karier, serta mengembalikannya kepada fungsionaris karier non-hakim.
    - *Revisi UU Keuangan Negara (UU No. 17/2003):* Mengecualikan yudikatif dari pemotongan sepihak pagu RKA oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.
    - *Harmonisasi UU ASN (UU No. 20/2023):* Memisahkan manajemen Aparatur Yudikatif dari kontrol komando birokrasi Kementerian PAN-RB dan BKN.

3. **Skema Arsitektur Dwi-Jalur (*Dual-Track Career*):**

Table 11: Skema Struktur Dwi-Jalur Kelembagaan Peradilan Hasil Reformasi

Tingkatan	Jalur Yudisial (Adjudikasi)	Jalur Manajerial (Administrasi)
Mahkamah Agung	Majelis Hakim Agung (Fokus memutus perkara kasasi/PK)	Panitera MA & Sekretaris MA (Profesional Non-Hakim Karier)
Tingkat Banding	Majelis Hakim Tinggi	*Court Executive Officer* / Chief Secretary Tingkat Provinsi
Tingkat Pertama	Majelis Hakim Pratama/Madya	Panitera/Sekretaris Pengadilan (Manajer Operasional Tunggal)

4. **Peta Jalan Transisi (*Transition Roadmap*):**

   - *Fase Jangka Pendek (Tahun 1–2):* Penerbitan PERMA penyelarasan sistem evaluasi kinerja (menggantikan kriteria SKP eksekutif) dan pengusulan Prolegnas revisi UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA.
   - *Fase Jangka Menengah (Tahun 3–4):* Pengesahan pengalihan status Aparatur Yudikatif, Moratorium perangkapan jabatan hakim pada unit Kesekretariatan dan Kepaniteraan MA, serta penyesuaian skala remunerasi non-hakim.
   - *Fase Jangka Panjang (Tahun 5):* Pengoperasian penuh manajemen anggaran otonom dan pelembagaan dwi-jalur karier secara sempurna dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung.

Melalui pelembagaan cetak biru ini, Mahkamah Agung dapat mengejawantahkan nilai ideal pembagian kekuasaan. Hakim dikembalikan ke marwah sucinya murni sebagai pemutus perkara, sementara aparatur kepaniteraan dan kesekretariatan memiliki kepastian jenjang karier yang profesional dan bermartabat.

Sebagai sintesis preskriptif atas cetak biru di atas, Tabel 12 memperbandingkan tiga opsi model kebijakan pembaruan tata kelola peradilan Indonesia beserta analisis untung-rugi (*trade-off*) kelayakan eksekusinya.

Table 12: Analisis Komparatif 3 Pilihan Kebijakan Pembaruan Tata Kelola Anggaran dan Bifurkasi Yudikatif

Model Kebijakan	Mekanisme Utama	Kelebihan Utama	Tantangan & Trade-Off
Model 1: Statutori / Moderat *(Rekomendasi Utama)*	Revisi UU No. 48/2009, UU No. 3/2009, UU No. 17/2003	Kelayakan politik tinggi; tidak perlu amandemen UUD; eksekusi via Prolegnas.	Rentan terdegradasi oleh *lex posterior* UU APBN jika komitmen politik lemah.
Model 2: Konstitusional / Radikal	Amandemen UUD 1945 (Pasal 24/23 mengunci % APBN)	Kepastian hukum tertinggi; kebal terhadap intervensi UU APBN tahunan.	Kelayakan politik rendah; butuh konsensus nasional amandemen konstitusi.
Model 3: Dewan Peradilan / Council	Pembentukan Dewan Peradilan Otonom (*Judicial Council*)	Manajemen 100% mandiri terlepas dari kementerian eksekutif.	Berisiko memicu tumpang tindih kewenangan dengan Komisi Yudisial (KY).

Berdasarkan analisis *trade-off* tersebut, Model 1 (Reformasi Statutori-Moderat) direkomendasikan sebagai langkah paling aplikatif dan realistis untuk mengeksekusi cetak biru pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam jangka pendek hingga menengah.

4. CONCLUSION

Kemandirian anggaran dan pemisahan peran manajerial-yudisial (bifurkasi) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sejatinya merupakan dua pilar utama yang saling bertautan dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Pertama, otonomi anggaran yudikatif membutuhkan perlindungan ganda melalui perisai regulasi prosedural (*procedural shield*) yang menghapus kewenangan eksekutif dalam memodifikasi atau memotong RKA Mahkamah Agung secara sepihak sebelum diajukan ke DPR, yang dipadukan dengan penetapan batas bawah alokasi anggaran (1% hingga 1,5% dari APBN). Kerangka ini menjamin pembiayaan operasional persidangan dan eksekusi secara cuma-cuma bagi masyarakat serta menghapus praktik subsidi biaya perkara oleh publik. Kedua, pemurnian status kepegawaian melalui pelembagaan entitas otonom "Aparatur Yudikatif" menjadi sarana pemulihan kemerdekaan birokrasi peradilan dari kooptasi rezim ASN eksekutif. Ketiga, pelembagaan bifurkasi diwujudkan melalui arsitektur dwi-jalur (*dual-track career*) yang menyerahkan kepemimpinan administrasi operasional kepaniteraan dan kesekretariatan kepada pejabat profesional non-hakim secara berjenjang hingga tingkat Mahkamah Agung, sehingga hakim dapat membebaskan diri dari beban birokrasi birokratis dan mendedikasikan kapasitasnya secara murni pada fungsi adjudikasi.

Recommendation: Reformasi tata kelola kelembagaan Mahkamah Agung direkomendasikan untuk dieksekusi secara taktis melalui pilihan kebijakan statutori-moderat, yakni memprioritaskan revisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) dan Undang-Undang Mahkamah Agung (UU No. 3/2009) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Langkah konkrit ini perlu ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) transisi lima tahun guna mengharmoniskan sistem evaluasi kinerja aparatur, memberlakukan moratorium perangkapan jabatan manajerial oleh hakim karier, serta menyusun skala remunerasi otonom yang proporsional bagi aparatur non-hakim.

REFERENCES

[1] Administrative Office of the U.S. Courts. (2024). *Judiciary Salary Plan (JSP) Base Pay Rates*. https://www.uscourts.gov/

[2] Asshiddiqie, J. (2019). *Pengembangan Kelembagaan Negara dan Demokrasi*. Rajawali Pers.

[3] Bedner, A. (2008). An elementary approach to the rule of law. *Hague Journal on the Rule of Law, 2*(1), 48–74.

[4] Butt, S. (2018). *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Routledge.

[5] California State Controller's Office. (2023). *Government Compensation in California*. https://publicpay.ca.gov/

[6] *California Government Code* § 68203 (2024).

[7] Choi, D. H. (2017). Judicial administration reform and court governance in South Korea. *Journal of Korean Law, 16*(2), 241–268.

[8] CNBC Indonesia. (2024, Oktober 8). *Prabowo Janji Perbaiki Gaji Hakim: Supaya Tidak Bisa Disogok*. CNBC Indonesia News. https://www.cnbcindonesia.com/news/

[9] CNN Indonesia. (2024, Oktober 8). *Prabowo Kaget Dengar Gaji Hakim, Janji Sejahterakan Usai Jadi Presiden*. CNN Indonesia Nasional. https://www.cnnindonesia.com/nasional/

[10] Constitución Política de la República de Costa Rica. (1949). *Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica*.

[11] Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial. (2024). *Escala de Salario Global Definitiva*. Poder Judicial de la República de Costa Rica. https://gestionhumana.poder-judicial.go.cr/

[12] Cruz, I. A. (2018). *Philippine Political Law*. Central Book Supply.

[13] Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

[14] Garoupa, N., & Ginsburg, T. (2015). *Judicial Reputation: A Comparative Theory*. University of Chicago Press.

[15] KBS World. (2026, January 13). *Supreme Court Justice Park Young-jae named new Nat'l Court Administration minister*. KBS WORLD Radio. https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=198786

[16] Mak, E. (2012). Judicial administration in a globalized world: The Dutch case. *International Journal for Court Administration, 4*(2), 12–25.

[17] PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2024). *Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2024–2026*.

[18] Pomery, C. (2021). Judicial independence and one-roof reform in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law, 16*(2), 215–239.

[19] Pompe, S. (2005). *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*. Cornell Southeast Asia Program Publications.

[20] Russell, P. H., & O'Brien, D. M. (Eds.). (2001). *Judicial Independence in the Age of Democracy: Critical Perspectives from Around the World*. University Press of Virginia.

[21] Shetreet, S., & Deschênes, J. (Eds.). (1985). *Judicial Independence: The Contemporary Debate*. Martinus Nijhoff Publishers.

[22] Supreme Court of Korea. (2024). *Regulations on the Remuneration of Court Officials*. National Court Administration, Republic of Korea.

[23] Susanti, R., & Setiawan, I. (2020). Pembagian peran dan jenjang karier kepaniteraan Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 9*(2), 185–204.

[24] Tobin, R. W. (1999). *Creating the Judicial Branch: The Management of American Courts*. National Center for State Courts.

[25] 28 U.S. Code § 605 - Budget Estimates. (1948). *Legal Information Institute, Cornell Law School*.

[26] 28 U.S.C. § 634 - Compensation of United States magistrate judges. (2024). *United States Code*.

[27] Wheeler, R. (2014). *Governance of the United States Federal Judiciary*. Federal Judicial Center.

[28] Wilson, B. M. (2011). Institutional reform and the Judiciary in Costa Rica. *Comparative Politics, 43*(3), 341–359.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The author serves as an Assistant Clerk (*Panitera Pengganti*) at the Religious Court of Bojonegoro, Supreme Court of Indonesia. This study was conducted independently as an academic contribution to judicial administration reform and does not represent the official policy or institutional position of the Supreme Court of Indonesia.

FUNDING INFORMATION

None.

ACKNOWLEDGMENT

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas anugerah akal, intelektualitas, serta petunjuk-Nya sehingga penulisan naskah kajian ini dapat diselesaikan dengan baik.

GENERATIVE AI STATEMENT

During the preparation of this manuscript, the author used Generative AI (Gemini AI) to assist with preliminary literature search, translation of foreign legal terminology, and language polishing for readability. The author critically reviewed, edited, and verified all outputs to ensure scientific accuracy and integrity. The author maintains full accountability for the final content of this article.

LAMPIRAN NORMATIF: TEKS ASLI DAN TERJEMAHAN INSTRUMEN HUKUM KUNCI

1. Konstitusi Politik Republik Kosta Rika 1949 (Pasal 177)

Teks Asli (Bahasa Spanyol): *"...El Poder Judicial incluirá en su proyecto de presupuesto una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico..."*

Terjemahan Resmi/Akademik: "...Kekuasaan Kehakiman wajib mencantumkan dalam rancangan anggarannya suatu jumlah yang tidak kurang dari enam persen (6%) dari pendapatan reguler yang diperkirakan untuk tahun anggaran bersangkutan..."

2. Konstitusi Republik Filipina 1987 (Pasal VIII Seksi 3)

Teks Asli (Bahasa Inggris): *"The Judiciary shall enjoy fiscal autonomy. Appropriations for the Judiciary may not be reduced by the legislature below the amount appropriated for the previous year and, after approval, shall be automatically and regularly released."*

Terjemahan Resmi/Akademik: "Kekuasaan Kehakiman wajib menikmati otonomi fiskal. Anggaran untuk Kekuasaan Kehakiman tidak boleh dikurangi oleh lembaga legislatif di bawah jumlah yang dialokasikan pada tahun sebelumnya dan, setelah disetujui, wajib disalurkan secara otomatis dan berkala."

3. Amerika Serikat: 28 U.S. Code § 605 (Budget Estimates)

Teks Asli (Bahasa Inggris): *"The Director shall submit to the Office of Management and Budget, at least 5 months before the convening of each regular session of Congress, the annual estimates of the budget of the courts of the United States... Such estimates shall be approved, before submission to the Office of Management and Budget, by the Judicial Conference of the United States..."*

Terjemahan Resmi/Akademik: "Direktur (AO) wajib menyerahkan estimasi tahunan anggaran pengadilan Amerika Serikat kepada Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB)... Estimasi tersebut wajib disetujui oleh Konferensi Yudisial Amerika Serikat sebelum diserahkan kepada OMB (dan diteruskan ke Kongres tanpa perubahan eksekutif)..."

4. Republik Korea: Court Organization Act / Beobwon Jojikbeop (Pasal 10)

Teks Asli (Bahasa Korea / Transliterasi): "□□□□ □□□□□□ □□. □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□..." (*Daebeobwone beobwonhaengjeongcheoreul dunda...*)

Terjemahan Resmi/Akademik: "National Court Administration (NCA) dibentuk di Mahkamah Agung. NCA mengelola urusan administrasi peradilan Mahkamah Agung (di bawah kendali birokrasi peradilan otonom dan dipimpin oleh fungsionaris peradilan)..."

5. Republik Indonesia: UUD NRI 1945 (Pasal 24 ayat 1–2) & UU Kekuasaan Kehakiman

Teks Normatif: "(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."